

Manus收购禁止案与中国外商投资安全审查制度的实践展开

丁冯德

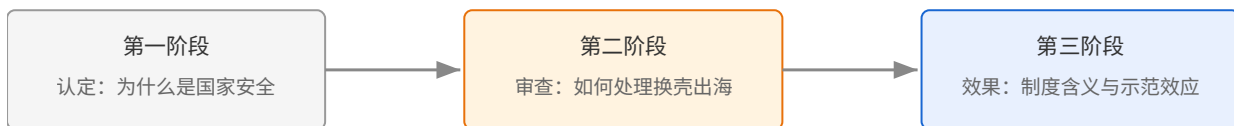
国家安全学（计算机技术方向）博士研究生

学号：20251402002

摘要

2026年4月27日，国家发展改革委外商投资安全审查工作机制办公室对Meta收购Manus项目作出"禁止投资"决定，责令撤销交易、恢复原状。这是《外商投资安全审查办法》2021年施行以来，人工智能领域首个被公开叫停的外资收购案。本文以该案为经验材料，从国家安全法学的视角，沿"认定—审查—效果"三个阶段展开分析：第一阶段讨论一个通用AI Agent产品为什么被认定为进入国家安全审查的视野；第二阶段分析审查制度如何处理企业通过迁册出海规避审查的结构性安排；第三阶段考察禁止投资决定的法律效果及其制度含义。本文的贡献在于：以首个AI领域安审禁止案为样本，呈现了中国外商投资安全审查制度在科技领域的实际运作逻辑，为理解《外商投资安全审查办法》从"纸面上的法"到"行动中的法"的转化过程提供一个经过论证的分析框架。

关键词：外商投资安全审查；国家安全法；Manus案；实质关联标准；AI Agent



引言

2025年3月，一家名为Manus的中国创业团队发布了据称是"全球首款通用AI Agent"的产品。与传统的对话式AI不同，这个产品能做一件此前只有人类才能做到的事：用户给它一个目

标，它自己规划步骤、调用工具、执行操作、交付最终成果。比如告诉它"帮我做一个展示这份数据的网站"，它会自己写代码、设计页面、部署上线——整个过程不需要人逐步指导。

Manus迅速引发了全球关注。此后半年内，其运营主体从中国迁至新加坡，裁撤了国内团队。2025年12月，美国科技公司Meta宣布以约20亿美元全资收购Manus。2026年4月27日，中国国家发展改革委外商投资安全审查工作机制办公室作出决定：**禁止这项投资，责令撤销交易，恢复原状。**^[1]

这是《外商投资安全审查办法》自2021年施行以来，首次在人工智能领域以"禁止"方式结案。交易双方均为境外主体——一家美国上市公司收购一家新加坡私人有限公司——从形式上看与中国没有直接关联。为什么中国的外商投资安全审查制度能够介入？审查的法律逻辑是什么？这个决定产生了什么制度效果？

本文尝试以国家安全法学的视角回答这些问题。全文沿"认定—审查—效果"三个阶段展开：第一阶段分析一个通用AI Agent产品为什么被认定为触及国家安全；第二阶段分析审查制度如何处理企业通过迁册出海规避审查的安排；第三阶段分析禁止投资决定的法律效果及其制度含义。在进入分析之前，有必要澄清本文的定位：本文不讨论Manus案的商业合理性或政策得失，也不对美国的外资审查制度做系统比较，而是以Manus案为样本，分析中国外商投资安全审查制度在科技领域的实践展开——法律条文如何在具体案件中转化为审查行动。

一、认定：AI Agent为什么进入国家安全审查的视野

Manus被禁止收购，首先需要回答一个前提问题：一个通用AI Agent产品，为什么被认定为与国家安全相关？

1.1 法律依据：什么类型的投资需要接受安全审查

《外商投资安全审查办法》第4条规定了两类需要接受安全审查的外商投资：第一类是关系国防安全的领域，无需取得实际控制权即可触发；第二类是关系国家经济和社会安全的重要领域，在外国投资者取得实际控制权时触发。第二类的列举范围包括"重要信息技术和互联网产品与服务"以及"关键技术"。

"重要信息技术"在现行法规体系中并没有一个权威的封闭定义。但结合立法的体系解释和本条的规范目的，这个概念的设置意图是**为技术形态的迭代预留审查空间**——它不是靠枚举"哪些技术算重要"来划定边界，而是通过设置一个需要结合具体事实进行判断的开放标准，使审查制度能够覆盖立法时尚不存在的新技术形态。AI Agent在2021年《安审办法》施行时尚处于概念

阶段，但到2025年已经形成了独立的产品形态和商业应用。审查机关将其纳入"重要信息技术"范畴，属于在规范文义范围内的合理适用。

1.2 事实认定：为什么是Manus

审查机关在本案中关注的不只是Manus的产品功能，而是产品功能所代表的**综合能力结构**。根据胡宏雁（2026）对本案的分析，审查机关主要考量了三个叠加要素：

第一，**技术能力的自主程度**。通用AI Agent区别于传统软件的标志性特征在于其"自主规划—执行"能力——它不是在执行预设程序，而是在理解目标后自行拆解任务、调度工具、生成执行路径。这种能力结构意味着：Agent不是被动的工具，而是能够独立完成复杂任务链的"能力载体"。谁控制了这个能力载体，谁就控制了它能够调度的全部工具和数据通道。

第二，**数据资源的来源与流向**。Manus的早期模型迭代依赖中国境内用户数据。虽然产品在迁册后停止了境内服务，但已经完成训练的数据集和基于这些数据训练出的模型参数，构成了不可逆的"数据资产积淀"。收购完成后，这些数据资产的控制权将转移至外国实体。

第三，**人才团队的稀缺性**。Manus的核心技术团队在中国境内培养和组建，其创始人肖弘和季逸超均为中国公民。在AI Agent赛道尚处于早期竞争的阶段，核心团队的技术判断力和工程经验本身就是重要的安全考量因素——它决定了产品的迭代方向和能力边界。

上述三个要素的**叠加**——自主能力+数据积淀+人才集中——构成一个外国实体对中国AI技术能力的深度控制，而不仅是一次普通的商业收购。审查机关由此认定该交易落入《安审办法》第4条的审查范围。

1.3 一个值得注意的认定特征

在本案的认定逻辑中，审查机关并没有依赖"AI可能被用于军事目的"或"AI可能威胁社会稳定"等广泛的国家安全论述。它关注的是一个更具体的、制度性的问题：一家由中国人创立、在中国研发、用中国数据训练出来的AI企业，其核心能力和控制权是否应当完全移出中国的法律管辖范围。只要对这个问题的回答是否定的，无论AI Agent本身是否"被用于危害国家安全"，审查的介入都具有制度层面的理据。

二、审查：实质关联标准如何处理"换壳出海"

认定了审查范围之后，第二个问题是：当一家企业已经完成了法律注册地的境外迁徙，交易双方在境外完成交割，审查制度如何行使管辖权？

2.1 管辖权基础："间接投资"条款的法理

《外商投资安全审查办法》第2条规定，审查范围包括外国投资者"直接或者间接"在中国境内进行的投资活动。"间接"一词在法条中仅占两个字，但在Manus案中承载了全部的管辖权基础。

"间接投资"的含义在《安审办法》中未进一步列举，但《商务部实施外国投资者并购境内企业安全审查制度的规定》第9条提供了关键补充：外国投资者不得以代持、信托、多层次再投资、协议控制、**境外交易**等方式实质性规避并购安全审查。这一规定的核心逻辑是：交易的法律形式（注册地、签约地、交割地）不是判断是否需要接受审查的最终标准；最终标准是交易是否**实质性地改变了中国境内关键技术和数据资产的控制权归属**。

Manus案的事实为这一条款提供了教科书式的适用场景。企业先将其法律外壳从中国迁至新加坡，数月后再被美国公司收购——两个行为在时间上紧密相连（仅六个月），在功能上一体完成（前者清除了后者的中国法障碍）。审查机关将"迁册+出售"认定为一体化安排而非两次独立商业行为（京师律师事务所 2026），据此认定该交易属于"间接"外商投资，启动安全审查。

2.2 审查标准：实质关联的三个维度

在判断"换壳出海"后的企业是否仍与中国国家安全存在实质关联时，审查机关没有采用单一的"注册地"标准或"控制权"标准，而是进行了多维度的实质判断。从本案的审查结论反向推演，至少有三个判断维度：

技术来源维度：核心技术是否在中国境内研发完成？本案中，Manus的底层Agent架构、任务规划算法、多工具调度系统均在中国境内完成早期研发。这一事实不因后续的代码更新和功能迭代而改变——"从零到一"的研发活动发生在中国境内，构成了不可撤销的技术来源关联。

人才维度：核心研发团队的国籍和培养地？本案中，两位创始人均为中国公民，核心技术团队成员主要在中国境内接受高等教育和专业训练。当审查对象是处于技术早期阶段、团队规模尚小的创业公司时，核心人员的国籍和技术背景具有相对于成熟大公司更高的安全审查权重——因为创始人和核心团队对产品方向具有实质性的控制力，而不仅仅是股东回报的受托人。

数据维度：境内数据是否构成了模型能力的基础？Manus的早期模型训练数据中包含中国用户数据。虽然迁册后停止了境内数据收集，但基于这些数据训练出的模型参数——"数据资产的化石形态"——不会因为停止收集新数据而消失。控制权的转移意味着这些已经固化的数据资产也一并转移。

当上述三个维度均指向中国，企业的"新加坡注册"仅构成其法律形式的最后一层外壳，审查机关据此认定该交易与中国国家安全存在实质关联。

2.3 国际对标：一个简短的参照

将Manus案的审查逻辑放在国际比较的视野下，有助于理解其制度特征而非优劣评判。美国的CFIUS审查在FIRRMA法案（2018年）之后显著扩大了管辖范围，对涉及敏感个人数据和关键技术的境外交易同样行使追溯管辖权。欧盟的《外资审查条例》（2019/452）序言第10条明确要求成员国采取反规避措施，涵盖"通过未反映经济实质的人为安排"规避审查的投资。在这两个制度参照下，Manus案中中国审查机关的"实质关联标准"并非孤例，而是与主要经济体外资安审制度中普遍存在的反规避逻辑在功能上趋同（Morgan Lewis 2026）。

三、效果："最终决定"的制度含义

审查程序走完后，第三个问题是：这个决定产生了什么法律效果？更重要的是，它对这个制度本身意味着什么？

3.1 四个法律效果

禁止投资决定产生了四个直接的法律效果。

第一，**交易撤销**。《外商投资安全审查办法》第12条规定，对禁止投资的决定，当事人应当"恢复至投资实施前的状态"。这意味着即便交易已经完成了法律交割——Meta已经支付了20亿美元对价、已经取得了股权——仍须被追回。法律赋予审查决定的是一种**可溯及的撤销效力**，而非仅对未来生效的禁令。

第二，**资金退回**。卖方股东须将20亿美元对价款全额原路退还给Meta。这在国际并购实践中是罕见的——已完成交割的国际并购被交易双方母国之外的第三国追溯撤销。但法律上的"罕见"不等于法理上的"越权"：如果安全审查的管辖权成立（本文第二部分已论证），则由此派生的撤销权和恢复原状权就是管辖权的当然内容。

第三，**技术隔离**。Meta须删除已获取的技术文档、代码副本和用户数据，终止与Manus之间的管理系统连接，撤回派驻人员。这一措施的实质是防止通过"已完成的技术转移"来架空禁止投资决定——如果命令了撤销交易但允许已转移的技术继续使用，禁止决定就将沦为形式。

第四，**决定的终局性**。《外商投资法》第35条明确规定"依法作出的安全审查决定为最终决定"，不可提起行政复议或行政诉讼。这意味着安全审查决定在现行法律框架内不受外部司法审查。决定终局性的制度逻辑在于：安全审查处理的是主权层面的风险判断，而非普通行政行为中的权利—义务争议——前者预设了审查机关在国家安全事项上的判断不可被司法机关替代。但这一制度特征也意味着审查程序的内部严谨性承载了更高的制度期待——因为缺乏外部纠错机制，事前程序必须足够审慎。

3.2 制度含义：从"纸面上的法"到"行动中的法"

胡宏雁（2026）将Manus案称为"中国外商投资安全审查制度的标志性实践"。这个判断是准确的，但需要具体展开：这个案子标志了什么？

第一，**制度启动的标志**。在Manus案之前，《安审办法》虽然已经施行五年，但公开的"禁止投资"案例数量极少，AI领域更是空白。制度的存在不等于制度的运作——一部法律被制定了但从未被实际调用，与一部法律被实际调用来处理具体争议，是两种完全不同的制度状态。Manus案至少表明外商投资安全审查制度在科技领域**具备了被实际调用的能力**——从"纸面上的法"到"行动中的法"的转化，在本案中完成了关键的第一步。

第二，**规则明晰化的标志**。立法文本中的"重要信息技术""间接投资"等概念，在没有实际案例之前，其含义是开放的、甚至模糊的。Manus案通过具体的审查实践，为这些概念填充了初步的内容：什么叫"重要信息技术"——一个由中国团队研发、具备自主执行能力的通用AI Agent构成；什么叫"间接投资"——通过迁册换壳后出售给外国实体构成。后续类似交易的当事人将能够从本案中提取相对明确的合规预期。

第三，**制度边界的标志**。并不是所有涉及中国背景科技企业的跨境并购都会进入安全审查。Manus案的"触发条件"——核心技术在境内完成、数据来自中国用户、核心团队系中国公民、且取得实际控制权——为判断哪些交易"关你的事"提供了具体参照。这个边界不是法律条文中写明的，而是通过个案实践逐渐形成的。

结论

本文以2026年Manus收购禁止案为经验样本，沿"认定—审查—效果"三个阶段，呈现了中国外商投资安全审查制度在人工智能领域的首次实践展开。第一阶段的分析表明，Manus之所以被认定为触及国家安全，不是因为AI Agent本身是"危险的"，而是因为它所代表的综合能力结构——自主执行能力+中国境内完成的技术积累+中国用户数据+中国核心团队——落入了一个外国实体取得控制权后应当被审查的制度逻辑。第二阶段的分析表明，审查制度通过《安审办法》第2条的"间接投资"条款和商务部规定第9条的反规避条款，建立了"实质关联标准"——不依赖注册地，穿透法律外壳审视技术、人才、数据与中国的实质关联。第三阶段的分析表明，禁止决定具有可溯及的撤销效力，且该决定为"最终决定"。本案表明，外资安审制度在科技领域具备被实际调用的能力——从"纸面上的法"到"行动中的法"的转化在本案中完成了关键的一步。

研究局限

本文的局限是明确的。第一，Manus案的审查决定文书未全文公开，本文的分析主要依据公开报道、法律评注和法条文本的体系解释，无法覆盖审查机关内部的事实认定细节和权衡过程。第二，本文的分析聚焦于个案，对中国外商投资安全审查制度的整体运行状况未做系统评估——一个案例可以照亮制度的某个侧面，但不能替代对制度全貌的把握。第三，本文未深入讨论安全审查制度与并行制度（技术出口管制、数据出境安全评估）之间的衔接与竞合关系，这属于制度体系层面的议题，超出了本文以个案为核心的分析框架。

启发

本文的分析如果成立，指向以下方向。在制度发展层面，Manus案在实践中明确了"实质关联标准"的操作方式，但这一标准目前仍以个案形式存在——未来是否需要在规范层面对判断维度做进一步明确，是制度完善过程中值得关注的问题。在合规实践层面，本案确立了"迁册不能切断安全审查连接"的执法立场，对于有类似计划的中国背景科技企业而言，这是一个清晰的信号：安全审查看的是实质关联，不是注册外壳。在学术研究层面，Manus案为观察中国外资安审制度从"纸面上的法"转化为"行动中的法"提供了一个高质量的经验样本——后续研究可以在此基础上，进一步考察制度在其他行业和交易类型中的适用情况，从而逐步构建对该制度更完整的经验认识。

[1] 本文涉及的Manus案事实信息，来源于以下公开来源的交叉印证：国家发展改革委外商投资安全审查工作机制办公室的公开决定（2026年4月27日）；胡宏雁副教授在澎湃新闻发表的学术评论"Manus并购被否决的法治逻辑"（2026年6月9日）；京师（深圳）律师事务所"Meta收购Manus被禁案法律评注"（2026年4月29日）；Morgan Lewis律师事务所"The Manus Decision: China's First AI Security Review Block"（2026年5月）；36氪、钛媒体、BBC、纽约时报等媒体的交叉报道。↩

参考文献

《中华人民共和国外商投资法》（2019年）第35条

《中华人民共和国国家安全法》（2015年）第59条

《外商投资安全审查办法》（国家发展改革委、商务部令第37号，2021年施行）第2、4、9、12条

《商务部实施外国投资者并购境内企业安全审查制度的规定》（2011年）第9条

胡宏雁（2026）. Manus并购被否决的法治逻辑——中国外商投资安全审查制度的标志性实践. 澎湃新闻, 2026年6月9日.

京师（深圳）律师事务所（2026）. Meta收购Manus被禁案法律评注. 2026年4月29日.

Morgan Lewis（2026）. The Manus Decision: China's First AI Security Review Block and Implications for Cross-Border AI Investment. May 2026.

百瑞律师事务所 (2026). 架构不再护身：Manus收购被叫停背后的"安审+技术出口"合规边界.

Regulation (EU) 2019/452 establishing a framework for screening of foreign direct investments into the Union, Recital 10.

Foreign Investment Risk Review Modernization Act (FIRRMA), Pub. L. No. 115-232, 2018.